



UMBARILA GUTIERREZ & ASOCIADOS
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Versión. 0.1-2026. 01/03/2026

Umbarila Gutiérrez & Asociados es una sociedad legalmente constituida, dedicada a la prestación de servicios legales, asesoría jurídica y representación judicial, orientados a la protección de los derechos e intereses de sus clientes. Nuestro ejercicio profesional se fundamenta en los principios de responsabilidad, confidencialidad y seguridad jurídica, con el propósito de brindar soluciones jurídicas eficaces que contribuyan a la tranquilidad, confianza y protección del patrimonio e intereses de quienes depositan su confianza en nuestra firma.

En atención a dicho compromiso y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en materia de protección de datos personales, Umbarila Gutiérrez & Asociados reconoce la importancia de garantizar el adecuado tratamiento de la información personal de sus clientes, proveedores, colaboradores, contratistas y demás titulares de datos personales.

Por lo anterior, y con el fin de asegurar la protección de los derechos fundamentales de los titulares de la información, así como de garantizar la transparencia, seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los datos personales bajo nuestra responsabilidad, se adopta la presente Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual establece los procedimientos y medidas aplicables a la recolección, almacenamiento, uso, circulación, actualización, conservación y supresión de la información personal, de conformidad con la normatividad vigente y las directrices institucionales de la firma.

ANTECEDENTES NORMATIVOS SOBRE LA PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

La protección de los datos personales en Colombia encuentra su fundamento en el artículo 15 de la Constitución Política¹, disposición que reconoce el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, al buen nombre y al hábeas data. En virtud de esta garantía constitucional, todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellas repose en bases de datos o archivos de entidades públicas o privadas, así como a exigir que el tratamiento de dicha información se realice con observancia de los principios y garantías establecidos por el ordenamiento jurídico.

En desarrollo de este mandato constitucional, el legislador expidió la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictaron disposiciones generales para la protección de datos

¹ Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. (Constitución Política De La República De Colombia 1991)



UMBARILA GUTIERREZ & ASOCIADOS

personales. Esta norma definió los principios rectores del tratamiento de datos, los derechos de los titulares, las obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento, así como los mecanismos para garantizar el ejercicio efectivo del derecho fundamental al hábeas data.

De igual forma se desarrolló el Decreto 1377 de 2013, posteriormente compilado en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, el cual establece las condiciones para la obtención de autorizaciones, la adopción de políticas de tratamiento de datos personales, el ejercicio de los derechos de los titulares y las medidas de responsabilidad demostrada que deben implementar los responsables y encargados del tratamiento.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Umbarila Gutiérrez & Asociados, persona jurídica del derecho privado identificada bajo NIT. 902.050.083-7, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., con correo electrónico umbarilagutierrez.asoc@gmail.com, y abonado celular 3194532248, actúa en calidad de responsable del tratamiento de datos personales de nuestros clientes, proveedores, colaboradores, contratistas y demás titulares de datos personales.

OBLIGACIONES COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Umbarila Gutiérrez & Asociados como responsable del tratamiento de datos deberá cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la Ley y en otras que rijan su actividad:

- a. Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.
- b. Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la ley, copia de la respectiva autorización otorgada por el titular.
- c. Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
- d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
- e. Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
- f. Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada.
- g. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado del tratamiento.



UMBARILA GUTIERREZ & ASOCIADOS

- h. Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la ley.
- i. Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular.
- j. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley.
- k. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos.
- l. Informar al encargado del tratamiento cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo.
- m. Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos.
- n. Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares.
- o. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

El área de servicio al cliente de Umbarila Gutiérrez & Asociados, persona jurídica del derecho privado identificada bajo NIT. 902.050.083-7, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., con correo electrónico umbarilagutierrez.asoc@gmail.com, y abonado celular 3194532248, actuará en calidad de encargado del tratamiento de datos personales de nuestros clientes, proveedores, colaboradores, contratistas y demás titulares de datos personales.

OBLIGACIONES COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

El área de servicio al cliente de Umbarila Gutiérrez & Asociados como encargado del tratamiento de datos personales deberá cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la ley y en otras que rijan su actividad:

- a. Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.
- b. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
- c. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos de la ley 1581 de 2012.
- d. Actualizar la información reportada por los responsables del tratamiento dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo.



UMBARILA GUTIERREZ & ASOCIADOS

- e. Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los titulares en los términos señalados en la presente ley.
- f. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares.
- g. Registrar en la base de datos la leyenda «reclamo en trámite» en la forma en que se regula en la presente ley.
- h. Insertar en la base de datos la leyenda «información en discusión judicial» una vez notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con la calidad del dato personal.
- i. Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
- j. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella.
- k. Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares.
- l. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

DERECHOS DE LOS TITULARES.

En virtud de lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 y en concordancia con el Decreto 1377 de 2013 debidamente reglamentado por el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 los titulares de los datos personales tendrán los siguientes derechos:

- a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales recolectados ya sean frente a datos completos, parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; por parte de los responsables del tratamiento o encargados del tratamiento.
- b. Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
- c. Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
- d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
- e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías



UMBARILA GUTIERREZ & ASOCIADOS

constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución.

- f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

TRATAMIENTO DE DATOS.

DATOS OBJETO DE TRATAMIENTO.

Umbarila Gutiérrez & Asociados podrá tratar, entre otros:

- Datos de identificación.
- Datos de contacto.
- Información financiera y patrimonial.
- Información laboral y contractual.
- Información académica.
- Información contenida en procesos prejudiciales, judiciales y administrativos.
- Información de víctimas del conflicto armado.
- Información familiar.
- Datos biométricos.
- Datos sensibles.
- Información suministrada para la representación judicial o administrativa.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS.

Los datos personales serán tratados para:

- a. Prestar servicios de asesoría jurídica y representación judicial o administrativa.
- b. Gestionar propuestas de servicios.
- c. Realizar el correspondiente cobro perjudico y/o jurídico, derivados de la prestación del servicio contratado.
- d. Realizar los correspondientes acuerdos conciliatorios, derivados de la prestación del servicio contratado.
- e. Realizar los correspondientes tramites notariales, derivados de la prestación del servicio contratado.
- f. Conocer el panorama del titular mediante una revisión previa de antecedentes judiciales, en centrales de riesgo (en caso de que el caso lo requiera) y otras consultas necesarias.
- g. Gestionar procesos judiciales, administrativos, disciplinarios, contractuales y extrajudiciales.
- h. Elaborar conceptos jurídicos, demandas, contestaciones, recursos, memoriales, derechos de petición y demás actuaciones legales.



UMBARILA GUTIERREZ & ASOCIADOS

- i. Elaborar, solicitar y recibir los documentos necesarios para el servicio contratado.
- j. Cumplir obligaciones legales, regulatorias, contractuales y judiciales.
- k. Gestionar relaciones con clientes, proveedores, contratistas y colaboradores.
- l. Administrar archivos físicos y digitales.
- m. Gestionar la facturación, cartera y obligaciones tributarias.
- n. Atender requerimientos de autoridades judiciales y administrativas.
- o. Adelantar procesos de selección y vinculación laboral.
- p. Garantizar la seguridad de las instalaciones, activos e información de la firma.
- q. Mantener comunicación con los clientes respecto del estado de sus asuntos jurídicos.
- r. Todas las demás funciones que se acrediten en el otorgamiento de poder, en la suscripción de los contratos o que se deriven de las actividades a ejercer en virtud del cumplimiento del contrato pactado entre las partes.

TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES.

Debido a la naturaleza de los servicios jurídicos prestados, la firma podrá tratar datos sensibles cuando ello resulte estrictamente necesario para la adecuada representación y defensa de los intereses de sus clientes.

- a. El titular será informado de manera previa, y deberá dar su autorización de manera explícita, expresa e inequívoca de dicho tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización.
- b. Cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización.
- c. Cuando el tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del titular.
- d. Cuando el tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.
- e. El tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares

La firma adoptará medidas reforzadas de seguridad para la protección de dichos datos.



UMBARILA GUTIERREZ & ASOCIADOS

TRATAMIENTO DE DATOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

El tratamiento de datos personales de menores de edad se realizará únicamente cuando sea necesario para el desarrollo de actuaciones judiciales, administrativas o contractuales relacionadas con sus derechos e intereses, garantizando en todo momento la prevalencia de sus derechos fundamentales.

TRANSMISIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS.

La firma podrá transmitir o transferir datos personales a terceros cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de obligaciones legales, contractuales o judiciales, garantizando en todo momento la observancia de las medidas de seguridad y confidencialidad exigidas por la ley o en los casos previstos por la ley 1581 de 2012 de la siguiente manera:

- a. Información respecto de la cual el titular haya otorgado su autorización expresa e inequívoca para la transferencia.
- b. Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del titular por razones de salud o higiene pública.
- c. Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte aplicable.
- d. Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los cuales la República de Colombia sea parte, con fundamento en el principio de reciprocidad.
- e. Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el titular y el responsable del tratamiento, o para la ejecución de medidas precontractuales siempre y cuando se cuente con la autorización del titular.
- f. Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés público, o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.
- g. En todos los demás casos contemplados por la Superintendencia de Industria y Comercio relativa a la transferencia internacional de datos personales.

OTRAS DISPOSICIONES.

La autorización del titular no será necesaria cuando se trate de: Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; cuando los datos sean de naturaleza pública; en los casos de urgencia médica o sanitaria; cuando el tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos; cuando los datos relacionados con el Registro Civil de las personas.



UMBARILA GUTIERREZ & ASOCIADOS

La información que reúna las condiciones establecidas en la ley 1581 de 2012, podrá suministrarse a las siguientes personas: A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales; A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; A los terceros autorizados por el titular o por la ley.

PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TITULARES PUEDAN EJERCER SUS DERECHOS.

Umbarila Gutiérrez & Asociados han definido exclusivamente los siguientes canales escritos para recepcionar los requerimientos y/o solicitudes de los clientes:

- Correo electrónico: umbarilagutierrez.asoc@gmail.com.
- WhatsApp: +57 3194532248.
- Página web: <https://umbarilgutierrezyasociados.netlify.app/#feedback>

Las quejas o reclamos radicados a través de la Superintendencia de Industria y Comercio serán notificados a la dirección electrónica umbarilagutierrez.asoc@gmail.com para su trámite correspondiente trámite judicial.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES Y CONSULTAS.

Umbarila Gutiérrez & Asociados ha contemplado que el área de servicio al Cliente será el encargado de recibir y gestionar las Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias (PQRS) que presenten los titulares de la información y/o sus representantes legales o autorizados, en el ejercicio de sus derechos.

Los titulares de la información podrán presentar a Umbarila Gutiérrez & Asociados solicitudes orientadas a conocer, actualizar, rectificar, suprimir información y revocar la autorización cuando lo consideren pertinente.

Toda solicitud para la rectificación, actualización, supresión o revocatoria debe ser presentada a través de los canales previamente dispuestos en este documento, y contener, como mínimo, la siguiente información:

- Nombre completo del solicitante.
- Número de documento de identificación.
- Nombre completo del titular de los datos.
- Número de documento de identificación del titular.
- Dirección, teléfono y correo electrónico del remitente y destinatario.
- Solicitud.
- Copia del documento que acredite su identificación y calidad en la que actúa.
- Pruebas en que se fundamente la reclamación.



UMBARILA GUTIERREZ & ASOCIADOS

Los derechos de rectificación, actualización, supresión o revocatoria del consentimiento únicamente podrán ser ejercidos por el titular, representante legal o sus causahabientes, previa acreditación de su identidad. Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del titular y no se acredite representación, se tendrá por no presentada.

La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

PROCEDIMIENTO PARA RECLAMOS.

El trámite para el reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al responsable del tratamiento o al encargado del tratamiento en los canales previstos en este documento, y deberá contener la siguiente información:

- Nombre completo y número de identificación del Titular.
- La descripción de los hechos que dan lugar al reclamo.
- Dirección, teléfono y correo electrónico del remitente y destinatario.
- los documentos y pruebas que se quiera hacer valer.
- Copia del documento que acredite su identificación y calidad en la que actúa.

Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.

El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD.

Umbarila Gutiérrez & Asociados implementará controles administrativos, técnicos y tecnológicos destinados a proteger la información contra pérdida, uso indebido, acceso no autorizado, alteración, divulgación o destrucción.



UMBARILA GUTIERREZ & ASOCIADOS

Asimismo, todos los colaboradores, contratistas y terceros autorizados estarán sujetos a obligaciones de confidencialidad respecto de la información a la que tengan acceso.

Con la intención de proteger la información de clientes, proveedores, colaboradores, contratistas y demás titulares de datos personales, los canales de comunicación se limitan única y exclusivamente a los canales autorizados y acreditados por la sociedad.

VIGENCIA.

La presente Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales rige a partir de su publicación. Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades descritas en esta política y las obligaciones legales o contractuales aplicables.

Última actualización: 01 de marzo del 2026.

CAMBIOS DE LA POLÍTICA.

Umbarila Gutiérrez & Asociados, se reserva la facultad de revisar, modificar y/o actualizar en cualquier momento la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a buenas prácticas del sector judicial.

Cualquier cambio sustancial en las políticas para el Tratamiento de los Datos Personales será comunicado a los Clientes a través de mensaje de texto y correo electrónico, emitido por los canales oficiales de la sociedad.

En dicho aviso se indicará la fecha a partir de la cual regirá la nueva política. Cuando el cambio se refiera a las finalidades del tratamiento, se solicitará de los titulares una nueva autorización para aplicar las mismas.²

² El contenido de la presente Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales constituye propiedad intelectual de Umbarila Gutiérrez & Asociados. Su reproducción, distribución, modificación, publicación, transmisión o utilización total o parcial por cualquier medio, sin autorización previa y expresa de la firma, se encuentra prohibida, salvo las excepciones previstas en la legislación vigente sobre derechos de autor.